

المعهد المصري لأكاديمية الأسكندرية للإدارة و المحاسبة

Egyptian Institute of Alexandria Academy for Management and Accounting

EIA

www.eia.edu.eg

المحاسبة الضريبية

د/ منى سلامه حجازي

المحاضرة الثالثة – رابعة محاسبة

تابع - دخل الشخص الطبيعي من المرتبات وما في حكمها

١- الايرادات الخاضعة للضريبة

- **تسري علي دخل الممول المحقق من عمله علي النحو التالي :**

- جميع الإيرادات التي يحصل عليها الشخص الطبيعي مقابل عمله التابع (نتيجة عمله لدي الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية) و تشمل : المرتبات – الأجور – المكافآت – العمولات – الأجور الإضافية – المزايا النقدية و العينية– البدلات)

- ويقسم الأجر إلي أجر أساسي ويتمثل في المرتب الأساسي ، وأجر متغير ويشمل (العلاوات – الأجور الإضافية – البدلات – الحوافز والمكافآت)

- ووفقا للمادة (١٠) من القانون تتحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه علي أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلي سنة ، وعلي أساس الإيراد الشهري بعد تحويله إلي إيراد سنوي

- **ولا يخضع للضريبة وفقا لنص المادة (١٢) المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة .**

٢- المبالغ المسموح بخصمها

١. إعفاءات مقررة بنص قانون الضرائب وتتمثل في (العلاوات الخاصة مضمومة وغير مضمومة – اجتماعية)

٢. إعفاءات مقابل تكاليف فعلية وتتمثل في (بدل الانتقال أو السفر ، بدل وجبة)

٣. اشتراكات التأمين الإجتماعي

وتحدد هذه الاشتراكات بنسبة مئوية من المرتب أو الأجر الذي يحصل عليه الموظف أو المستخدم وفقا قانون التأمين الاجتماعي الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ حيث تتمثل اشتراكات التأمين الإجتماعى فى الحصة التى يتحملها العامل (الموظف) فى التأمين الإجتماعى والتأمين الصحى، ويتم حسابها من خلال ٤ خطوات : ١- تحديد إجمالي الايراد الخاضع للضريبة (الاجر الاساسي + المتغير)، ٢- تحديد الاجر الشامل = (اجمالي الايراد الخاضع للضريبة – البدالات المعفاة) ، لحساب البدلات المعفاة نقارن بين رقمين ونختار الأقل وهما

الحد الاقصي للاعفاء = (إجمالي الاجر – البدالات الفعلية المعفاة) × ٢٥٪ أو البدالات الفعلية المعفاة. ٣- تحديد أجر الاشتراك التأميني ونقارن بين رقمين ونختار الأقل وهما الأجر الشامل(الخطوة الثانية) أو الحد الاقصي التاميني (وفقا للجدول المرفق). ٤- اشتراك التامينات الاجتماعية = أجر الاشتراك التأميني (الخطوة الثالثة) × ١١٪.

٥. أقساط التأمين علي الحياة لصالح الزوج أو الزوجة والأولاد القصر فقط ، وتحسب بالقسط المدفوع فعلا أو بنسبة ١٥ % من صافي الإيراد أو الحد الأقصي ١٠٠٠٠جنيه أيهما أقل .

٦. إعفاء شخصي للممول مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه لجميع العاملين .

٧. إعفاء شريحة مبلغ ٤٠٠٠٠ جنية

جدول تحديد الحدين الادني والاقصي السنويين لاجر الاشتراك

السنة	الحد الادني	الحد الاقصي
يناير ٢٠٢٠	١٢٠٠٠	٨٤٠٠٠
٢٠٢١	١٤٤٠٠	٩٧٢٠٠
٢٠٢٢	١٦٨٠٠	١١٢٨٠٠
٢٠٢٣	٢٠٤٠٠	١٣٠٨٠٠
٢٠٢٤	٢٤٠٠٠	١٥١٢٠٠
٢٠٢٥	٢٧٦٠٠	١٧٤٠٠٠
٢٠٢٦	٣٢٤٠٠	٢٠٠٤٠٠
٢٠٢٧	٣٨٤٠٠	٢٣١٦٠٠

ملاحظات هامة :

١- بالنسبة للإعفاءات بنص القانون: (٤ عناصر)

١- كل العلاوات (أيا كان مسماها) مضمومة غير مضمومة غلاء معيشة ، علاوة إجتماعية

٢- بدل التمثيل والاستقبال للموظف حكومى غير المخاطب بقانون الخدمة المدنية فقط

٣- بدلات المهن الخاصة مثل بدل العمادة ورئاسة القسم وغيرها

٤- بدل السفر والانتقال بشرط أن يكون مقابل تكاليف فعلية .

٢- بالنسبة للبدلات مقابل تكاليف فعلية :

- **بدل السفر والانتقال : يخضع للضريبة ويدرج ضمن الاجور المتغيرة، ولكن إذا كان مقابل نفقات تحملها العامل في السفر والإنتقال لا يخضع للضريبة على المرتبات فيدرج ضمن الاجور المتغيرة ثم يتم إعفاؤه مع الاستقطاعات لاحقاً**

- **بدل الغذاء:** عندما تتحمل الشركة تكاليف منح وجبة غذائية للعاملين بمعني وجبة عينية تعد ميزة عينية معفية من الخضوع للضريبة على المرتبات، ولكن إذا حصل العامل على بدل نقدي مقابل الغذاء فهذا يخضع للضريبة على المرتبات ضمن الأجر المتغير .

- **بدل السكن :** يجب التفرقة بين إذا كان ضروري لطبيعة العمل لايعد ميزة ، أما إذا كان غير ضروري لطبيعة العمل يعتبر ميزة وتخضع للضريبة على المرتبات ضمن الأجر المتغير :
  - مسكن ضروري لطبيعة العمل تدفع الشركة الايجار الشهري له ٥٠٠ جنيه .... ليس ميزة ولا يخضع للضريبة
  - مسكن غير ضروري لطبيعة العمل تدفع الشركة الايجار الشهري له ٥٠٠ جنيه .... ميزة ويخضع للضريبة ٥٠٠×١٢=٦٠٠٠

٣- بالنسبة للمزايا العينية : وهي مجموعة التسهيلات التى تقدم للعاملين من قبل صاحب العمل دون أن تكون عوضًا عن نفقات يتحملها فى سبيل أداء عمله ، وسوف نتناول نوعين من المزايا :

١- سيارات الشركة التى توضع تحت التصرف الشخصى للموظف :

وتتحد قيمة الميزة العينية فى هذه الحالة على أساس ٢٠% من قيمة مصروفات السيارة السنوية والمتمثلة فى قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة.

٢- الهواتف المحمولة التي تمنح للموظف :

وتتحد قيمة الميزة العينية فى هذه الحالة على أساس ٢٠% من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام وهى الفواتير السنوية للتليفون .

٤- بالنسبة للإعفاء الشخصى :

تغير مبلغ الاعفاء الشخصي السنوي للممول وفقا لقانون ضرائب الدخل علي النحو التالي :

مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يُعفَى من الضريبة:

بموجب قانون الضريبة على الدخل عند صدوره	بموجب قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣ اعتبارا من ٢٠١٣/٩/١	بموجب قانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠ اعتبارا من ٢٠٢٠/٥/٨	بموجب قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ اعتبارا من ٢٠٢٣/٧/١
١- مبلغ ٤,٠٠٠ جنيه إعفاءً شخصيا سنويا للممول.	١- مبلغ ٧,٠٠٠ جنيه إعفاءً شخصيا سنويا للممول.	١- مبلغ ٩,٠٠٠ جنيه إعفاء شخصياً سنوياً للممول.	١- مبلغ ١٥,٠٠٠ جنيه إعفاء شخصياً سنوياً للممول.

قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢٤

اول مارس ٢٠٢٤

مبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه إعفاء شخصيا سنويا للممول

الضريبة علي المرتبات وما في حكمها

القوانين الخاصة بحل التمرين :

١ـ تحديد إجمالي الإيراد السنوي الخاضع للضريبة

= الأجر الأساسي السنوي + الأجر المتغير السنوي + المزايا العينية

٢ـ صافي الايراد السنوي

= إجمالي الايراد السنوي الخاضع للضريبة – الاستقطاعات و الاعفاءات بنص القانون

العلاوات + البدالات الفعلية المعفاه + اشتراكات التأمينات الاجتماعية + الاعفاء الشخصي ٢٠٠٠٠

٣ـ وعاء الضريبة

= صافي الايراد السنوي – أقساط التأمين علي الحياه

٤ـ الضريبة الشهرية

أـ يقرب صافي الايراد السنوي الخاضع للضريبة لأقل عشرة جنيهات

ب- يخصم منه الشريحة المعفاه ٤٠٠٠٠ جنيه رقم ثابت

ج- الضريبة السنوية = وعاء الضريبة × سعر الضريبة

د- الضريبة الشهرية = الضريبة السنوية ÷ ١٢

مبالغ الاعفاء الشخصي و اعفاء الشريحة بداية من العام ٢٠٢٤

ملاحظات علي حل التمرين

- **بالنسبة للمزايا العينية** تحسب قيمة المزايا العينية الخاضعة للضريبة بواقع ٢٠% من إجمالي التكلفة السنوية للمزايا العينية

  المزايا العينية = ٦٠٠٠ × ٢٠% = ١٢٠٠ جنيه

- **بالنسبة لاشتراكات التأمين الاجتماعي**

الحد الاقصي للاعفاء = (إجمالي الاجر – البدالات الفعلية المعفاة) × ٢٥٪ أو البدالات الفعلية المعفاة. ٣– تحديد أجر الاشتراك التأميني ونقارن بين رقمين ونختار الأقل وهما الأجر الشامل(الخطوة الثانية) أو الحد الاقصي التاميني (وفقا للجدول المرفق). ٤– اشتراك التامينات الاجتماعية = أجر الاشتراك التأميني (الخطوة الثالثة) × ١١٪.

- **بالنسبة لأقساط التأمين علي الحياة :** يشترط أن يكون التأمين علي حياة الممول نفسه ، وأن يكون المستفيد من التأمين لصالح زوجته والأولاد القصر فقط بغض النظر عن الحالة الاجتماعية للأولاد ، ويحسب كالآتي :
  - المدفوع فعلا = قيمة القسط × ١٢
  - بنسبة ١٥% من صافي الايراد
  - حد أقصى ١٠٠٠٠ جنيه سنويا (يتم اختيار أيهم أقل)

- **يقرب صافي الايراد الخاضع** للضريبة لأقل عشرة جنيهات

تدريب عملي (٢):

يعمل موظف باحدي شركات القطاع العام حصل علي المبالغ التالية :

١٥٠٠٠ جنية مرتب اساسي شهري منها ٢٠٠ جنية علاوة خاصة مضمومة

٢٠٠ جنية بدل انتقال شهري (يساوي التكلفة الفعلية)

٢٥٠ جنية بدل طبيعة عمل شهري

٤٥٠ جنية بدل تمثيل واستقبال شهري

٢٦٠٠ جنية نصيبة من التوزيعات النقدية من الارباح

فإذا علمت ان:

١] وضعت الشركة سيارة تحت تصرف الموظف لاستخدامها في اداء العمل تبلغ نفقات الوقود والصيانه الشهرية ١٠٠٠ جنيه.

٢] حصل الموظف من الشركة علي سكن مجاني لا يستلزمة طبيعة عمله قيمته الايجارية السنوية ١٨٠٠٠ جنيه ويخصم ١٠٠٠ جنيه شهريا من الموظف مقابل هذا السكن.

٣] يؤمن الموظف علي حياته لصالح زوجته بقسط سنوي ٢٠٠٠ جنية ، كما يسدد ١٠٠ جنية شهريا في صندوق تامين المعاشات.

المطلوب : تحديد الضريبة التي تستقطع شهريا. اذا علمت ان ضريبة الدمغة النسبية الشهرية ١٤,٤١ جنية

علما بأن : الحد الأقصي وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية عن سنة ٢٠٢٤ هو ١٥١٢٠٠

الاجابة

المرتب الأساسي السنوى (سنوى= ١٥٠٠٠ ×١٢ شهر)		١٨٠٠٠٠
المرتب المتغير السنوى		
بدل انتقال (٢٠٠ × ١٢ شهر)	٢٤٠٠	
بدل طبيعة عمل (٢٥٠ × ١٢ شهر)	٣٠٠٠	
بدل تمثيل واستقبال سنوى(٤٥٠ × ١٢ شهر)	٥٤٠٠	
نصيبة من توزيعات الارباح علي العاملين	٢٦٠٠	
ميزة السيارة (١٠٠٠ جنيه شهريا × ١٢ شهر) × ٢٠٪)	٢٤٠٠	
ميزة السكن المجاني الذى لا يستلزمة طبيعة العمل (١٨٠٠٠ سنوي – ١٢٠٠٠ سنوي)	٦٠٠٠	
		٢١٨٠٠
اجمالي الايراد السنوي		٢٠١٨٠٠
يخصم الاستقطاعات والاعفاءات		
١ – اشتراكات التامينات الاجتماعية (ملاحظة ١)	١٦٦٣٢	
٢ – بدل السفر او الانتقال مقابل تكاليف الفعلية فقط	٢٤٠٠	
٣ – بدل التمثيل والاستقبال لموظف الحوكمة او قطاع الاعمال فقط	٥٤٠٠	
٤ – علاوة خاصة مضمومة . (٢٠٠ × ١٢ شهر)	٢٤٠٠	
٦ – اعفاء شخصي (مبلغ ثابت)	٢٠٠٠٠	
		(٤٦٨٣٢)
صافي الايراد السنوي		١٥٤٩٦٨
يخصم منها :		
٢٠٠٠ التامينات علي حياة الموظف		
١٢٠٠ + التامينات في صناديق المعاشات (١٠٠ × ١٢)		
٣٢٠٠ = المسدد ٢٣٢٤٥ المحسوب ١٠٠٠٠ الحد الاقصي		
(١٥٤٩٦٨ صافي الايراد السنوي × ١٥٪ (نسبة ثابتة))		(٣٢٠٠)
نصيبة من توزيعات الارباح		٢٦٠٠
ضريبة الدمغة النسبية السنوية (١٤,٤١ × ١٢ شهر)		(١٧٢,٩)
وعاء الضريبة		١٤٨٩٩٥.١

ملاحظة (١) :

(١) اجمالي الاداء السنوي يبلغ ٢٠١٨٠٠ جنيه

(٢) الاجر الشامل = اجمالي الايراد – الأقل بين البدلات الفعلية المعفاه أو الحد الاقص

بدل السفر والانتقال الفعلي يبلغ ٢٤٠٠ جنية

الحد الاقصي = (٢٠١٨٠٠ – ٢٤٠٠) × ٢٥٪ = ٤٩٨٥٠ جنيه

اذن الاجر الشامل = ٢٠١٨٠٠ – ٢٤٠٠ (الأقل) = ١٩٩٤٠٠ جنيه

(٣) أجر الاشتراك التاميني : ايهما اقل بين الاجر الشامل والحد الاقصي وفقا لقانون التامينات الاجتماعية عن سنة ٢٠٢٤ :

الاجر الشامل = ١٩٩٤٠٠ جنيه الحد الاقصي = ١٥١٢٠٠ جنيه

اذن اجر الاشتراك التاميني الأقل هو ١٥١٢٠٠ جنيه

(٤) اشتراك التامين الاجتماعي = اجر الاشتراك التاميني × ١١٪ = ١٥١٢٠٠ × ١١٪ = ١٦٦٣٢ جنيه

الضريبة المستحقة شهريا :

لاحتساب الضريبة : يجبر رقم الوعاء لاقرب عشر جنيهات = ١٤٨٩٩٠

	مدي الشريحة	سعر الضريبة	قيمة الضريبة
الشريحة الاولي	٤٠٠٠٠	–	–
الشريحة الثانية	١٥٠٠٠	١٠٪	١٥٠٠
الشريحة الثالثة	١٥٠٠٠	١٥٪	٢٢٥٠
الشريحة الرابعة	٧٨٩٩٠	٢٠٪	١٥٧٩٨
الضريبة المستحقة			١٩٥٤٨

الضريبة الشهرية المسددة = ١٩٥٤٨ ÷ ١٢ = ١٦٢٩ جنية